

1514664-88.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171600/2022 - 73º D.P. JACANA, 25751538 - 73º D.P.

JACANA, 2171600 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Réu Preso

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1514664-88.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514664-88.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171600/2022 - 73º D.P. JACANA, 25751538 - 73º D.P.

JACANA, 2171600 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, em 24 de junho de 2022, por volta de 09h05min, à Rua Comandante Antônio Paiva Sampaio, altura do número 1134, Jd. Japão, e no interior da residência situada na Avenida Comandante Antônio Paiva Sampaio, 1034, Parque Vitória, nesta Cidade e Comarca da Capital, durante período de calamidade pública, decorrente de pandemia causada pelo Covid-19, estaria mantendo em depósito, transportando, trazendo consigo e guardando, para fins de comercialização e consumo de terceiros, 654 porções de Cannabis Sativa L prensada, contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), conhecido por "maconha", com massa líquida de 924,8g (novecentas e vinte e quatro gramas e oito decigramas), 06 invólucros de substância entorpecente TETRAHIDROCANNABINOL (THC), na forma vulgarmente conhecida como "skunk/skank", com massa líquida de 3,9g (três gramas e nove decigramas), bem como 269 invólucros de cocaína, com massa líquida de 83,2g (oitenta e três gramas e dois decigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10/11, foto de fl. 18 e laudo de constatação de fls. 19/22, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Diz a denúncia que a partir da denúncia anônima, oriunda do disk denúncia (nº W2206245558), sobre indivíduo residente no local dos fatos, que seria responsável pela entrega de drogas nas "biqueiras" situadas no Jd. Brasil e na Vila Sabrina, utilizando o veículo GM/Celta, preto, de placas DYB- 3H98, pessoa, ademais, "procurada da Justiça", policiais militares diligenciaram nas imediações, e, em uma oficina mecânica, encontraram o veículo mencionado e CAIO se apresentou como proprietário. Em revista pessoal foram encontrados, no bolso de sua camisa, 08 porções de cocaína e 01 porção de "skunk" e, no veículo, ao lado da porta do motorista, mais 05 porções de "skunk", além de 01 aparelho de telefone celular. O denunciado, inicialmente, afirmou-se usuário, mas acabou por admitir a traficância, indicando o imóvel em que armazenado o restante das drogas apreendidas e que fora locado exclusivamente para tal fim.

Recebida a denúncia, em 14 de julho de 2022 (fls. 122/123), o réu foi citado (fls. 164) e ofereceu resposta à acusação (fls.124/135) , que não impediu o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 157/159).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e, ao final, interrogado do réu.

Em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu condenação do réu, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 196/200), ao passo que a DEFENSORA CONSTITUIDA, sustentando insuficiência probatória postulou a absolvição do réu e, em caso de condenação, formulou pleitos subsidiários (fls. 197/218).

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela parcial procedência da denúncia, ajustando-se a conduta do réu CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ao delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 .

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 06/09), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 01) e Exibição e Apreensão (fls. 10/11) e dos Laudos de Constatação (fls. 19/22), Exame Químico-toxicológico (fls. 177/179), balança de precisão (fls. 171/173), aparelho celular (fls. 174/176) e faca (fls. 180/182), além da prova oral produzida.
Por outro lado, a autoria delitiva pode ser ser, tranquilamente, creditada ao réu.

Em interrogatório judicial, o réu CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA negou a prática do delito, afirmando que, na data dos fatos, porque o seu veículo apresentava barulho estranho, dirigiu-se a oficina mecânica, e, quando o responsável pretendia iniciar o serviço, aproximaram-se dois policiais, perguntando a quem pertencia o carro e acusando o declarante de transporte de drogas para abastecimento. Disse que não apresentou nome falso e desconhecia seu registro como foragido, negando a existência de drogas no carro, somente seus objetos de trabalho. Acrescentou que ficou com os policiais por cerca de duas horas na oficina, onde chegaram outras viaturas, e, constatada a sua situação de foragido, foi dito que seria conduzido ao 73 DP, mas, no caminho, foi levado ao imóvel onde as drogas foram encontradas. Naquele local, prosseguiu, encontravam-se duas viaturas de polícia e o declarante negou qualquer vínculo com o local, mas foi levado para dentro da casa e visualizou uma sacola, sem saber o que continha. Negou processo anterior por tráfico de entorpecentes, afirmou trabalhar como dedetizador e ter comprado o veículo em uma agência de imóveis, sem, entretanto, ter realizado a transferência.

A negativa não convence, divorciada do restante do acervo probatório reunido.

A testemunha Johnny de Oliveira policial militar, disse que receberam denúncia sobre a distribuição de drogas no Jardim Brasil e Tucuruvi, e, em patrulhamento pela Av. Jardim Japão, viram, dentro de oficina, veículo cujas letras de placas coincidiam com as fornecidas. Na oficina, perguntaram sobre o proprietário do veículo e o réu se apresentou, e, no seu bolso, foram encontrados entorpecentes, além de dinheiro. Na sequência, o réu forneceu seu endereço, situado à Av. Júlio Buono e o imóvel foi aberto com as chaves que estavam no veículo. Disse, ainda, que abriram a casa em virtude do cheiro forte de drogas que podiam sentir do lado de fora. Na casa, prosseguiu, havia uma geladeira e um sofá, sendo encontrado um saco contendo drogas. Finalmente, relatou que a denúncia fora recebida no mesmo dia da diligência e que o réu não apresentou qualquer documento de locação do imóvel.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Paulo César, também policial militar recebeu disk denuncia com letras e individuo distribuindo drogas no Jardim Brasil. No Jardim Japão, foi localizado o veículo alvo da denúncia na oficina e o réu CAIO se apresentou como dono, sendo encontrados, no seu bolso, e também no veículo (mais precisamente no banco do condutor), entorpecentes, além de cerca de três mil reais em dinheiro, que ele disse ter recebido no trabalho de ajudante geral e dedetização. Não houve identificação do dono do veículo. O réu passou endereços diferentes e acabaram se dirigindo a determinado local, aberto com chaves que estavam no carro. Diversas porções e caderno relatando quantidade de vendas e dinheiro foram encontrados na casa, onde havia somente maconha. Relatou, ainda, que as características físicas do condutor do veículo e do veículo coincidiam com os termos da denúncia, recebida pela manhã, pelo serviço reservado, ressaltando que o réu passou o nome errado por diversas vezes. Havia cerca de oito policiais no local e as chaves foram descritas no BOPM e entregues ao delegado. Não havia roupas ou documentos do réu na residência, finalizou.

Os policiais militares, agentes públicos, ouvidos sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestaram depoimentos idôneos e convincentes e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade que pudesse impedir o uso de suas palavras no embasamento da sentença, no caso dos autos, condenatória.

Aliás, o réu e os policiais sequer se conheciam, como restou devidamente comprovado, sem demonstração de motivo para que tão grave acusação fosse feita, sem lastro em veracidade.

Em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, diante da dificuldade de encontrar, nos tempos atuais, testemunhas

civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço.

Nesse sentido:

“A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94). “O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Limitaram-se os policiais militares a afirmar como o réu foi localizado, após encontro do automóvel indicado pelo disk denúncia em uma oficina, ao que se seguiu encontro de entorpecentes e dinheiro (alta quantia) na posse do réu. Na residência indicada pela denúncia acrescentaram que a entrada foi possível com uso de chaves localizadas no automóvel que, segundo o réu, a ele pertencia.

A testemunha arrolada pela DEFESA, Fabiano Freire, disse que recebeu o réu em sua oficina, para reparos em seu carro, e, após, chegaram dois policiais que o levaram para o canto para a realização de revista pessoal e veicular. Finalmente, disse que não presenciou o encontro dos entorpecentes porque distante da ação policial.

O depoimento da testemunha arrolada pela defesa apenas confirma a ligação entre o réu e o carro - onde havia drogas e as chaves que abriram o imóvel -, descritos pela denúncia. Seu relato, destarte, não beneficia o réu.

As circunstâncias em que apreendidas as substâncias entorpecentes - de natureza diversas e expressiva quantidade - 654 porções de "maconha", 06 invólucros de "skunk/skank" e 269 invólucros de cocaína autorizam concluir pela mercancia ilícita, em larga escala, devendo ser colocado em relevo, uma vez mais, que o imóvel onde encontrada parte das substâncias entorpecentes e de onde exalava forte odor, foi aberto com chaves encontradas no interior do veículo que estava sob a responsabilidade do réu, com o qual, ademais, foram apreendidas drogas e vultosa quantia em dinheiro.

No entanto, a relação de causalidade, quanto à agravante da calamidade pública, causada pela pandemia por COVID-19 não restou comprovada, a impedir sua incidência.

Por tais sucessos, de rigor a condenação, nos exatos moldes da denúncia, por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06, na medida em que o MINISTÉRIO PÚBLICO se desincumbiu de provar, ainda que parcialmente, a acusação, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Finalmente, não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam sua punibilidade, razão pela qual procede, parcialmente, a presente ação por prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 do Código Penal.

Passo à dosagem das penas, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06

Na primeira fase, ante expressiva quantidade de drogas, como já mencionado, 929

porções de entorpecentes, entre "maconha", "skunk" e cocaína - , além dos péssimos antecedentes, firmado em condenações nos processos 0008283-47.2009.8.26.0050-16VC; 0077262-80.2017.8.26.0050- 5ª VC e 0109790-46.2012.8.26.0050- 14 VC (fls. 79/86) - a demonstrar personalidade desvirtuada e voltada à criminalidade - fixo penas base 1/3 acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos e 8(oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Na segunda fase, a reincidência , firmada em condenação diversa da considerada na fase anterior, no processo 0008634-16.2015.8.26.0048- 2 VC de Atibaia(fl. 79/86) a evitar indevido bis in idem, impõe aumento, de 1/6, o que implica penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no mínimo legal.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, CONDENANDO o réu CAIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos , como incurso no delito descrito no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, e, aplicando-lhe as penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu que permita valoração diversa.

Diante da natureza do delito de tráfico de drogas, equiparado ao crime hediondo, estabeleço regime fechado para o início de cumprimento da pena corporal, salientando a natureza nefasta da conduta, que avilta a saúde pública e abala, sobremaneira, a parcela ordeira da sociedade. Além disso, abala estruturas familiares e sociais, corrompendo a esperança cultural, social e econômica da juventude brasileira, a impor atuação pronta e rigorosa do Estado. Pelas mesmas razões, anotando não ser socialmente recomendável a concessão da benesse, ainda que possível em hipóteses excepcionais, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos necessários à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, indefiro o recurso em liberdade. A excepcional situação causada pela Covid-19 não se sobrepõe ao direito coletivo à segurança e não se revela impedimento ao cumprimento de isolamento social no estabelecimento prisional, em virtude da prisão provisória, ora pela sentença condenatória, à falta de comprovação, pelo réu, de situação peculiar de saúde, anotação necessária à vista da Recomendação CNJ n. 62/2020, que não se aplica, ademais, aos delitos praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, hipótese dos autos. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Condeno o réu ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs, reconhecida a hipossuficiência financeira, presumida pela representação pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária e das custas estaduais impostas.

Declaro perdimento do veículo Placa DYB3H98 Chassi 9BGRX08907G211692 Proprietário Kaique Augusto Fontes Teixeira Tipo Automovel Ano Fabricação 2006 Ano Modelo 2007 Marca GM/CELTA 2P SPIRIT Combustível Álcool/Gasolina/GNV Cor Preta Município S.PAULO, porque utilizados para a prática de tráfico de drogas, ressalvado eventual direito de terceiro de boa-fé. (auto de exibição e apreensão - fls. 10/11). Cerifique-se a incineração da substância entorpecente apreendida e declaro perdimento dos demais objetos apreendidos, nos termos do artigo 62-A da Lei 11.343/06.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 5 de dezembro de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA